



فترة الاخطار او شرط التجديد في العقد المحدد المدة :

لا يوجد فترة اشعار في العقد المحدد المدة حيث نص تعريف العقد المحدد المدة أنه عقد ينتهي بانتهاء مدته، أما يوجد شرط التجديد او الابلاغ وهو غير الزامي وليس ضروري وجوده في العقد. لكن اذا تم الاتفاق عليه في العقد فايتم الالتزام به وهو فترة ابلاغ قبل نهاية العقد في حال رغبة اياً من الطرفين بالانهاء يبلغ الطرف الاخر قبل فترة الابلاغ المحددة في العقد، كمثال ان يتم الاتفاق في حال رغبة اياً من الطرفين في عدم تجديد العقد ان يبلغ الطرف الاخر قبل نهاية العقد بستين يوماً، في هذه الحالة اذا لم يبلغ اي الطرفين برغبته في عدم تجديد العقد قبل نهاية العقد بستون يوم فانه ينتهي بانتهاء مدته لكن لو استمر الطرفان في تنفيذ العقد بعد نهايته ولم يكن يوجد بند تجديد تلقائي، هنا يتحول العقد إلى غير محدد المدة إذا كان العامل سعودي ، وإذا كان العامل غير سعودي، يعتبر تاريخ نهاية العقد هو بعد سنة من تاريخ المباشرة





فترة الاشعار فى العقد الغير المحدد المدة :

الاشعار فى العقود الغير المحددة المدة يكون ٣٠ يوما على الاقل من جهة العامل و ٦٠ يوما من جهة صاحب العمل فى كل حالات الانهاء ماعدا الانهاء لسبب غير مشروع لا يلزم وجود اشعار

مهلة البحث عن عمل اخر فى العقد الغير محدد مدة :

إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل , فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع ، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب . ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل . ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار . ، والمادة ٧٨ متممة للمواد التي تسبقها فنصت على حق العامل للتغيب للبحث عن العمل لأن عقده غير محدد المدة ولمفاجأته بالانتهاء ، بعكس العقد المحدد فالعامل يعلم متى ينتهي عقده من بداية عقده ولا يستحق مهلة البحث



عدم مراعاة فترة الاشعار :

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد غير المحدد المدة المهلة المحددة للإشعار وفقاً للمادة (الخامسة والسبعين) من هذا النظام , فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر عن مهلة الإشعار مبلغاً مساوياً لأجر العامل عن المهلة نفسها ، ما لم يتفق الطرفان على أكثر من ذلك .

تحديث فترة نقل الكفالة لصاحب عمل جديد من منصة قوى

للعامل الغير السعودي:

- ١- في حال كان هناك اشعار (تصبح فترة سماح) و تكون المهلة لنهاية الاشعار لنقل كفالة العامل
- ٢- في حال لم يكن هناك اشعار (فترة سماح) من انتهاء العقد للعامل الغير السعودي تكون فترة السماح بعد انتهاء العقد بستون يوماً
- ٣- في حال عمل عمل انقطاع عن عمل مباشرة يكون مع المقيم ٦٠ يوم لنقل الكفالة من عمل الانقطاع عن العمل او يتحول لمتغيب عن العمل بعد انتهاء المدة
- ٤- - الخروج النهائي بعد مرور سنة من دخول العامل للمملكة يستطيع العامل الغاءه من مكتب العمل